

1500323-62.2021.8.26.0464
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Receptação culposa
Magistrado: Rodrigo Martins Marques
Comarca: Pompéia
Foro: Foro de Pompéia
Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 03/03/2022
... já teria cumprido pena por roubo e tráfico.

Em que pesem as alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a absolvição do réu sob o fundamento de insuficiência de provas de sua culpa a justificar um decreto condenatório.

Isso porque para a caracterização do delito imputado ao acusado não se exige dolo direto, bastando o dolo eventual, já que o tipo penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pompéia
Foro de Pompéia
Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal
Rua Clementino José de Paula Nº 387, Pompeia-SP - cep 17580-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500323-62.2021.8.26.0464 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500323-62.2021.8.26.0464
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação culposa
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2209307/2021 - DEL.POL.ORIENTE, 13890171 - DEL.POL.ORIENTE, 128/21/212 - DEL.POL.ORIENTE, 134/21/212 - DEL.POL.ORIENTE, 2209307 - DEL.POL.ORIENTE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO AUGUSTO BRITO RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Martins Marques

Vistos.

FÁBIO AUGUSTO BRITO RODRIGUES foi denunciado e está sendo processado como incurso no crime previsto no artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 26 de junho de 2021, em horário incerto, nas proximidades da Rua Edgar Amorim, nº 155, na cidade de Oriente, nesta comarca de Pompeia, adquiriu e recebeu de terceira pessoa não identificada um (01) fogão de embutir, marca Electrolux, de quatro queimadores, na cor "prata", pelo valor de R\$ 100,00 (cem

reais) que, pela desproporção entre o valor pago e o preço (R\$ 2.259,00 – fls. 29), bem como pela condição de quem o ofereceu, devia presumir ser obtido por meio criminoso, sendo certo que aludido objeto pertencia à vítima Vivian Reis Galego.

Relatório dispensado por força do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é de inequívoca procedência.

A materialidade delitiva vem positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 23/25), pelo auto de avaliação de fls. 29, bem como pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

A autoria, de igual modo, foi devidamente demonstrada pela prova oral produzida durante a instrução.

Ausente o acusado (fls. 98/99).

A vítima confirmou que passou em sua residência para verificar se estava tudo certo, pois se mudaria em breve, momento em que percebeu que a porta e a janela da casa estavam abertas. Disse que notou que seu fogão havia sido subtraído, razão pela qual noticiou os fatos na delegacia. Relatou que alguns vizinhos informaram terem visto dois homens carregando o fogão em uma carriola, sendo que a irmã do acusado telefonou contando que o réu apareceu com um fogão em sua casa. Confirmou que foram até a residência do réu, ocasião em que ele disse que havia comprado o bem por R\$ 400,00 e que somente entregaria de volta se pagasse por ele. Aduziu que o acusado acabou deixando que levasse o fogão, dizendo que depois resolveria o pagamento.

Por fim, a testemunha Ricardo Biribile de Souza, policial militar, contou que, no dia dos fatos, o policial Boranga elaborou um boletim de ocorrência da polícia militar versando sobre o furto, sendo que, mais tarde, esse mesmo PM afirmou que a vítima teria descoberto que o bem furtado estava com o réu. Declarou que, diante desses fatos, foram até a casa do acusado, onde ele apresentou uma história sem nexos, aduzindo que um desconhecido foi até sua residência e ofereceu o fogão, o qual teria trocado por dez pedras de “crack”. Declarou que, posteriormente, surgiram comentários de que havia sido o próprio réu e outra pessoa que teriam praticado o furto. Por fim, confirmou que o acusado era conhecido dos meios policiais, uma vez que já teria cumprido pena por roubo e tráfico.

Em que pesem as alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a absolvição do réu sob o fundamento de insuficiência de provas de sua culpa a justificar um decreto condenatório.

Isso porque para a caracterização do delito imputado ao acusado não se exige dolo direto, bastando o dolo eventual, já que o tipo penal utiliza-se da expressão “deve saber” ser produto de crime.

Ademais, não há nenhum elemento capaz de colocar em dúvida o depoimento da testemunha arrolada pela acusação, sendo oportuno trazer à colação a seguinte ementa representativa do entendimento segundo o qual as palavras dos funcionários da Polícia devem ser prestigiadas, ante a inexistência de elementos capazes de infirmá-las:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”

(RT616/286-7).

Considerando as circunstâncias de compra e a ausência de documentos comprovadores da origem lícita do objeto, é evidente que o acusado teria condições de verificar que o produto era de origem espúria.

Saliento, ainda, que a culpa se caracteriza por um dever de cuidado objetivo e subjetivo, sendo que, no caso, sequer há qualquer prova de que, de fato, tenha efetuado qualquer pagamento pelo bem, já que o réu não fez nenhuma prova nesse sentido.

Dessa maneira, ao adquirir o fogão, incumbia ao acusado à tomada de providências para se assegurar sobre a origem lícita do bem. Todavia, agiu com imprudência e nada fez nesse sentido, adquirindo coisa que deveria imaginar fosse produto de crime.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUCESSO. Descabe a absolvição do delito de receptação culposa quando resta latente nos autos que o apelante agiu sem o dever de cuidado objetivo, adquirindo coisa produto de crime, sendo a condenação medida imperiosa. 2. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. Ao acusado que possui advogado constituído durante toda a tramitação do processo, inclusive interpôs a presente apelação, é impossível a concessão da justiça gratuita. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO APR: 017978098220158090113, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 08/03/2018, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2478 de 04/04/2018).

Imprescindível salientar que foi extremamente elevada a desproporção entre o valor da “res” e o preço supostamente pago pelo acusado, já que o réu, quando ouvido em sede policial (fls.14), afirmou que adquiriu o fogão pelo valor de R\$ 100,00, ao passo que o bem foi avaliado em R\$ 2.259,00 (fls. 29).

Ademais, o objeto somente foi recuperado porque a vítima entrou em contato com alguns conhecidos informando sobre o crime, de modo que chegou até o réu, o qual disse que ela teria que pagar determinada quantia para que pudesse levar o fogão.

Diante deste contexto, é inequívoca a procedência da ação e, posta a questão nestes lindes, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico de que o réu possui maus antecedentes (fls. 36/37), razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, em 01 mês e 05 dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência (fls. 35), razão pela qual aumento a pena em 1/6, perfazendo o montante de 01 mês e 10 dias de detenção.

Na derradeira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena.

Esclareço, ademais, que a aplicação de pena privativa de liberdade se dá em razão da necessária repreensão ao delito, já que a aplicação de pena de multa se revela demasiadamente branda, mormente se considerarmos se tratar de réu reincidente.

Considerando tratar-se de réu reincidente, portador de maus antecedentes, o regime inicial será o semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FÁBIO AUGUSTO BRITO RODRIGUES a cumprir a pena de 01 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, por infração ao artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal.

Embora seja reincidente, não sendo em face do mesmo crime e entendendo socialmente recomendável, presentes os demais requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, em favor de entidade social desta Comarca a ser indicada pelo juízo da execução.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Pompeia, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA